



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
VERBALE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g **33527/2021** :

promossa da **Parte_1**

contro **CP_1**

Successivamente oggi **23 giugno 2022** alle ore **16.00** innanzi al giudice onorario dott. Caterina Monaco, in videocolllegamento da remoto al link precedentemente comunicato, sono comparsi:

- per parte attrice: avv. Mariliana Ciriello in sostituzione dell'avv. Eduardo Mariani;
- per parte convenuta: avv. Francesca Pappolla.

I procuratori delle parti dichiarano di collegarsi dal proprio studio e di essere soli in stanza.
Prosegue la discussione orale sulle conclusioni come precisate all'udienza del 17 giugno 2022, al termine della quale il giudice pronuncia sentenza dandone lettura.

*Il giudice onorario
dott. Caterina Monaco*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione quinta civile -

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Caterina Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33527/2021 R.G. promossa da:

Parte_1 (P.IVA *P.IVA_1*), con il patrocinio degli avv.ti Eduardo Mariani del foro di
a Panell Roma, elettivamente domiciliata in Milano, via Giuseppe
Revere n. 16 presso lo studio dell'avv. Mariani

-parte attrice -

contro:

CP_1 (cf. *C.F._1*) e *Parte_2* (cf. *C.F._2*), con
avv lla, ati in
Monza, Piazza Trento e Trieste 13, presso lo studio dei difensori

-parte convenuta -

CONCLUSIONI

Per parte attrice *Parte_1* :

in via preliminare insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ritenendo le circostanze oggetto dei capitoli decisive ai fini del decidere, in quanto dirette a dimostrare la violazione dell'obbligo di esclusiva, oggetto della domanda formulata in via subordinata (peraltro non specificatamente contestato dalla difesa convenuta). Si insiste, pertanto, affinché venga ammesso interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova (con numerazione
7) Vero che i *021 i Sigg.ri CP_1 e Parte_2* *venivano informati dal*
Parte_3 della formula p quisto da parte del Sig.

Parte_4
aggio 2021 il Sig. Parte_2 interveniva presso i locali dell' [...]
Organizzazione_1 dichiar esse per la proposta;
Parte_2 dichiarava essere sua intenzione vendere l'immobile
al vicino Sig. Testimone_1
10) Vero che *Parte_3* *chiedeva al Sig. Parte_2 di formalizzare per*
iscritto la decisione di non pro iva;

11) Vero che i Sigg.ri CP_1 Parte_2 a far data dal maggio del 2021 hanno condotto trattativa Sig. con il Testimone_1 familiare per la vendita del l'immobile di loro proprietà sito in Milan

12) Vero che i Sigg.ri Parte_5 e Parte_2 hann endita l'immobile di loro proprietà sito in Milan d l Sig. Testimone_1 o re;
a formalizzazione della vendita tra i Sigg. CP_1 e Parte_2 ed il Sig. Testimone_1 e/o suo familiare è fissata entro il corrente an
rmalizzare la vendita tra i Sigg.ri CP_1 e Parte_2 ed il Sig. Testimone_1 e/o suo familiare è frutto dell'esige i atto di v a unità immobiliare.

Per parte convenuta CP_1 e Parte_2 :

1. In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta per violazione della L 261/2014.
2. Nel merito, accertare e dichiarare infondate, per le ragioni esposte in narrativa, le deduzioni ex adverso dedotte.
3. Condannare, infine, parte convenuta, alla refusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario.

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione

1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo si fa riferimento ai verbali ed agli atti di causa.

1.1. Parte attrice ha convenuto in giudizio i signori CP_1 e Parte_2 chiedendo accertarsi l'imento dei medesimi alle obbligazi l ediazione conferito a Pt_1 e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno subito dall'agenzia iare, quantificato in euro 22.900; in via subordinata ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della penale contrattuale nella misura convenuta di euro 4.830 oltre Iva e in via di ulteriore subordine la condanna alla refusione delle spese e dei compensi per l'attività di mediazione ai sensi dell'art. 1720 c.c. quantificabili in euro 5000 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

A fondamento delle domande svolte parte attrice ha dedotto:

- che in data 10 marzo 2021 gli odierni convenuti avevano conferito all'agenzia l'incarico di procurare la vendita dell'immobile di loro proprietà sito in Milano via dell'Orto 4, verso un corrispettivo di euro 239.000 – comprensivo del residuo capitale di mutuo pari ad euro 32.000-, con termine di 18 mesi per la stipula dell'atto notarile e versamento di una caparra pari al 10% del prezzo di vendita e con durata dell'incarico fino al 30 settembre 2021;
- che i venditori si impegnavano a corrispondere una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita;
- che il contratto prevedeva altresì una penale pari al 70% della provvigione in caso di ingiustificato ritardo del venditore nell'accettare una proposta d'acquisto conforme all'incarico nonché in caso di violazione del patto di esclusiva, salvo il maggior danno;
- che l'agenzia aveva dato pronta e l'incarico adoperandosi per reperir pubblicizzando la vendita sul sito CP_2 e sulla rivista del network CP_2 accompagnando i soggetti interessati a vi obile e rendicontando i venditori;
he in particolare l'agenzia aveva individuato un potenziale venditore nel sig. Pt_4 [...] il quale in data 25 marzo 2021 formulava una prima proposta verso il prezzo , e successivamente formulava proposta migliorativa offrendo il prezzo di euro 222.000;

- che i venditori convocati in agenzia avevano respinto la proposta dichiarandosi tuttavia disponibili a vendere ad un prezzo pari o superiore ad euro 225.000 (come da dichiarazione appositamente sottoscritta);
- che successivamente, in data 14 maggio, i convenuti avevano ribadito la disponibilità ad accettare un prezzo di euro 225.000 comprensivo del mobilio, riconoscendo al mediatore come provvigione l'eventuale differenza tra tale prezzo e quanto effettivamente pagato dall'acquirente;
- che effettivamente il proponente acquirente fu proposta per euro 230.000 che tuttavia veniva rifiutata dai venditori in quanto il sig. Pt_2 rappresentava all'agenzia di voler vendere l'immobile al proprio vicino, pur rifiutandosi di er iscritto tale volontà;
- che l'agenzia aveva quindi convocato i venditori per prendere visione della proposta e per formalizzare l'accettazione ma, stante il mancato riscontro alla comunicazione verbale, aveva inviato prima e-mail e poi telegramma rammentando che la proposta raccolta era conforme come da doppia dichiarazione sottoscritta dalle parti.

Su tali premesse in fatto parte attrice ha rilevato che la condotta ostativa dei convenuti i quali rifiutavano una proposta conforme e inoltre avviavano trattative con il vicino di casa in violazione della clausola di esclusiva costituiva una violazione degli obblighi dai medesimi assunti con il conferimento dell'incarico e più in generale dell'obbligo eseguire il contratto secondo buona fede. Ha allegato che a seguito di tale inadempimento Pt_1 avrebbe subito un danno pari alla provvigione dovuta dai venditori e a quella che avrebbe dovuto richiedere all'acquirente, quest'ultima fissata in euro 16.000 e così per un totale di euro 22.900 di cui ha chiesto l'integrale risarcimento.

In subordine ha chiesto l'applicazione della penale contrattuale e in ulteriore subordine la condanna al pagamento del compenso o al risarcimento del danno ex art. 1720 c.c. per l'attività svolta dall'agenzia in esecuzione del mandato.

1.2. Ritualmente costituitisi, i convenuti hanno contestato la fondatezza delle domande attoree eccependo che l'agenzia immobiliare dai medesimi incaricati non aveva reperito alcuna proposta conforme alle condizioni di vendita indicate nel mandato come successivamente modificate. Hanno infatti precisato di aver sì accettato una riduzione del prezzo ad euro 225.000 rispetto alla originaria richiesta di euro 239.000 ma di non aver modificato le altre condizioni indicate nell'incarico quanto alle modalità di pagamento, all'oggetto dell'incarico, che era solo l'immobile e non anche il mobilio, e quanto alla data del rogito che doveva essere successiva a settembre 2021 per consentire ai venditori di poter disporre, una volta liberato l'immobile venduto, della nuova abitazione in costruzione. In particolare i convenuti hanno eccepito di non aver mai sottoscritto la dichiarazione del 14 maggio 2021 (doc. 5 attrice), prodotta solo in copia, ed hanno evidenziato che la copia tenuta dall'agenzia che aveva presentato come conforme la proposta d'acquisto del sig. Pt_4 senza neppure consentire loro di visionare la proposta per verificarne la conformità legittima recesso essendo venuto meno il rapporto fiduciario alla base del mandato. Su queste premesse in fatto hanno chiesto il rigetto sia della domanda di risarcimento sia della domanda subordinata di pagamento della penale.

1.3. Alla prima udienza la difesa dei convenuti ribadiva il disconoscimento della autenticità della dichiarazione prodotta sub doc. 5 attrice, dai medesimi mai sottoscritta e quindi il disconoscimento della conformità della copia all'originale e chiedeva l'esibizione dell'originale. Chiesti e concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c. parte attrice non depositava l'originale dichiarando di averlo erroneamente restituito ai convenuti dopo la firma, trattenendo la copia e chiedeva l'ammissione di prove orali volte a confermare l'effettiva sottoscrizione della dichiarazione e il suo contenuto nonché l'avvenuta restituzione dell'originale ai medesimi sottoscrittori. Con ordinanza del 19 aprile 2022 veniva rigettata l'istanza di verifica e la richiesta di CTU grafologica, stante la mancata produzione dell'originale, nonché tutte le istanze di prove orali e la causa veniva rinviata per la

precisazione delle conclusioni onde, all'esito dell'odierna discussione orale sulle conclusioni come precisate all'udienza del 16 giugno 2022, la stessa viene così decisa.

2. Ritiene il giudicante che le domande attoree siano infondate e vadano pertanto rigettate per i motivi di seguito indicati.

2.1. Preliminarmente (considerata la riproposizione dell'eccezione nelle conclusioni dei convenuti, nonostante la stessa fosse stata già rinunciata alla prima udienza), va rigettata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della negoziazione assistita atteso che la presente riguarda obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra **Parte_1** enditore – **Parte_1** - e consumatori – tale qualifica rivestono infatti i signori **CP_1** e **Pt_2** posto che **Parte_1** r cui è causa ha ad oggetto la vendita dell'abitazione di proprietà **Parte_1** q imi i quali non agiscono quindi nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionistica (cfr. art. 3, primo comma ultima parte della 164/2014).

2.2. Nel merito assume rilievo dirimente il fatto che parte attrice non abbia fornito idonea prova di aver effettivamente reperito una proposta d'acquisto conforme all'incarico.

E' documentale che l'incarico conferito all'agenzia avesse ad oggetto il reperimento di acquirenti per l'immobile sito in Milano via San Pietro all'Orto 4, alle condizioni di vendita e di pagamento specificamente indicate, segnatamente: corrispettivo pari ad euro 239.000; pagamento, entro 15 giorni dall'accettazione della proposta, di una caparra pari ad almeno il 10% del corrispettivo; stipula del rogito entro diciotto mesi dalla data dell'incarico (cfr. doc. 1 attrice).

I convenuti hanno ammesso di aver successivamente manifestato disponibilità ad accettare anche proposte recanti un prezzo d'acquisto di euro 225.000, come da dichiarazione sottoscritta in data 22 aprile 2018 (doc. 3 convenuti e doc. 4 attrice) ma hanno negato di aver manifestato disponibilità ad accettare il medesimo prezzo pure inclusivo di mobilio e con l'accordo che l'eventuale corrispettivo superiore ad euro 225.000 sarebbe stato incassato dall'agenzia quale provvigione. In particolare i convenuti hanno negato di aver mai sottoscritto la relativa dichiarazione prodotta da parte attrice quale doc. 5, disconoscendo per tale profilo la conformità all'originale della scrittura prodotta. Trattasi di disconoscimento chiaro ed esplicito dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, a fronte del quale *la parte, che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura, deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verifica*: altrimenti, del contenuto del documento, compresa l'autografia, può fornire la prova, con i mezzi ordinari, "nei limiti della loro ammissibilità" (così recentemente Cass. 4474/2022, si veda anche la giurisprudenza ivi citata, Cass. n. 11739 del 1999; Cass. n. 1831 del 2000; Cass. n. 24306 del 2017, in motiv.). Nel caso la copia prodotta riguarda un patto modificativo di un contratto (così infatti viene presentata dall'attrice che sulla base di tale dichiarazione fonda la conformità della proposta trasmessa all'incarico ricevuto), per il quale si richiede la forma scritta *ad probationem* (art. 2724 c.c.), sicché la parte interessata potrà servirsi della prova per testimoni o per presunzioni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale. Nel caso in esame parte attrice si è limitata ad allegare di aver consegnato alla controparte l'originale; la circostanza tuttavia non risulta previamente provata – va ribadita l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta in ragione della genericità del capitolo di prova articolato (cap. 6 della memoria n. 2 di parte attrice) - e in ogni caso deve ritenersi irrilevante, atteso che la consegna dell'originale alla controparte non costituisce un'ipotesi di perdita incolpevole del documento. Parte attrice sostiene altresì che l'esistenza di tale dichiarazione risulta altresì dalla documentazione in atti in quanto sin dall'e-mail del 23 maggio 2021 e dal telegramma inviato ai convenuti in pari data si faceva riferimento all'esistenza di due dichiarazioni e la circostanza non sarebbe stata contestata. L'argomentazione così svolta non convince. Ed invero nella prima e-mail del 18 maggio 2021 e nel telegramma inviati dal mediatore ai convenuti per comunicare la ricezione di una proposta conforme (docc. 7 e 8 attrice) l'agente fa

riferimento “alla dichiarazione” sottoscritta dai venditori (che ben potrebbe essere quella del 22 aprile 2021 di cui al doc. 4 attrice) e solo nella successiva *e-mail* del 23 maggio 2021 e nel telegramma in pari data si parla di “doppia dichiarazione” (docc. 13 e 14 attrice), espressione tra l'altro ambigua, che non necessariamente fa riferimento a una pluralità di dichiarazioni di contenuto diverso t , sic ivo di significato il fatto che nella *e-mail* di risposta inviata dal legale dei signori CP_1 e Per_1 non venga espressamente contestata l'esistenza di una “doppia dichiara atte omunque nella predetta lettera di contestazione tra i profili di difformità della proposta d'acquisto ricevuta rispetto alle condizioni dell'incarico viene espressamente menzionato il fatto che l'offerta riguardasse anche il mobilio (doc. 15 attrice).

Tanto premesso, va rilevato che la proposta d'acquisto raccolta dall'agenzia (doc. 6 attrice) non costituisce una proposta conforme all'incarico, atteso che il prezzo offerto è comprensivo anche degli arredi, laddove non risulta alcun accordo circa la vendita del mobilio (che non figura né nel contratto di mediazione né nella dichiarazione del 22 aprile 2021) e tanto meno sulla sua valorizzazione, inoltre non è previsto il versamento di una caparra pari al 10% del corrispettivo entro 15 giorni dall'accettazione della proposta come specificato al punto 5 del mandato. Pertanto il rifiuto di accettare la proposta trasmessa dall'agenzia non costituisce in nessun caso inadempimento degli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico mediatorio.

2.3. Parte attrice non ha fornito alcuna prov re della asserita violazione dell'obbligo di esclusiv do la difesa attorea il convenuto Pt_2 non avrebbe accettato la proposta d'acquisto del sig. Pt_4 ancorché formulata secondo le chieste in quanto aveva deciso di vendere l'apparta d un vicino ed avrebbe avviato trattative con quest'ultimo già durante la pendenza dell'incarico, come dal medesimo comunicato al mediatore durante un incontro tenutosi in agenzia il 18 maggio 2021.

La circostanza così rappresentata, che risulta contestata dai convenuti, i quali hanno negato di essere mai stati in agenzia dal 22 aprile fino al 21 maggio 2021, ed hanno altresì contestato l'asserita violazione dell'esclusiva, è rimasta priva di riscontro (allo stato non risulta che i convenuti abbiano effettivamente venduto il loro appartamento ai vicini) ed appare smentita dal tenore della corrispondenza intercorsa arti immediatamente dopo l'asserito incontro in agenzia del 18 maggio 2021 in cui il sig. Pt_2 avrebbe palesato la sua intenzione di vendere l'appartamento ad un vicino. Ed invero nella inviata dal mediatore alle 19.35 del 18 maggio 2021 (doc. 7 attrice) non si rinviene alcun accenno né all'incontro che si sarebbe tenuto nella medesima data né all'intendimento dei venditori che sarebbe stato comunicato in tale sede e il mediatore si limita a comunicare di aver raccolto una proposta conforme; se effettivamente i convenuti si fossero recati in agenzia il 18 maggio, non si comprende per quale motivo il mediatore avrebbe dovuto inviare, nella medesima data, una *e-mail* per comunicare la circostanza e fissare un altro incontro al fine di far esaminare la proposta ai convenuti (docc. 7, 8, 9, 10 e 11 attrice).

Quanto alle asserite trattative che i convenuti avrebbero avviato con i vicini fin da maggio 2021, e dunque durante la pendenza dell'incarico, va ribadita l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale (capp. da 8 a 13 della memoria n. 2 dell'attrice) articolati al fine di provare la circostanza, in quanto generici e sostanzialmente valutativi, essendo privi di riferimenti a fatti specifici e oggettivi. In ogni caso deve dubitarsi che il semplice avvio di trattative che non abbia condotto alla conclusione dell'affare con soggetti diversi da quelli reperiti dall'Agenzia possa dar luogo all'applicazione della penale.

2.4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte non risulta dovuta né la penale contrattuale né alcun risarcimento, atteso che la perdita della provvigione che il mediatore avrebbe potuto pretendere da entrambe le parti in caso di conclusione dell'affare non è imputabile agli odierni titolari. Sul punto giova altresì osservare come la provvigione assere concordata da *Pt_1* con il proponente acquirente (doc. 18 attrice), e della cui perdita *Pt_1* chiede di essere risarcita, risulti pari a quasi il triplo del compenso provvigionale previsto dalla Camera di Commercio (euro 16.000 invece che circa 6.000 euro posto che il compenso usuale si attesta al 3% del prezzo di vendita); tale extra remunerazione risulterebbe in definitiva commisurata all'extra-sconto concesso dai venditori, convinti dall'agenzia ad abbassare il prezzo da euro 239.000 ad euro 225.000, ciò che induce a dubitare semmai della correttezza dell'operato dell'agenzia. Infine, quanto alla domanda di compenso ex art. 1720 c.c., si osserva che nel contratto le parti hanno espressamente concordato che il compenso sarebbe maturato solo con la conclusione dell'affare (punto 9 del contratto), mentre quanto all'eventuale rimborso spese, lo stesso è contrattualmente escluso né del resto parte attrice ha allegato e documentato eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

2.5. Consegua da quanto sopra il rigetto delle domande attoree.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività processuale concretamente svolta (assenza fase istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. ri *CP_3* p *Parte_2* rice – *Parte_1* – nei confronti dei convenuti
– *CP_3* e *Parte_2* ; ;
2. c a *Parte_1* nvenuti le spese del presente giudizio che liquida in euro 3.800 per compenso, oltre rimborso forfettario, CPA e Iva se dovute per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in data 23 giugno 2022 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

*il Giudice onorario
dott. Caterina Monaco*